

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1485/2536	บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เอเชีย จำกัด	โจทก์
	ผู้ซื้อทรัพย์สิน	โจทก์
	ห้างหุ้นส่วนจำกัดเกศสุดา กับพวก	โจทก์
	นายสุรินทร์ ดุลยธรรมภักดี กับพวก	จำเลย
	บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เอเชีย จำกัด	โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 296

ความว่า จำเลยที่ 1 ฎีกาคำสั่งที่ให้อยกคำร้องขอเพิกถอนการขายทอดตลาดเพื่อ
ประวิงการบังคับคดี ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย เนื่องจากจำเลยที่ 1 ถูกศาล
พิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย และศาลชั้นต้นอนุญาตให้โจทก์เฉลี่ยหนี้ในคดีล้ม
ละลายได้ แต่ยังไม่ได้รับเงินจนกว่าโจทก์ในฐานะเจ้าหนี้จำนองจะได้รับเงินจากการ
ขายทอดตลาดทรัพย์สินจำนองในคดีนี้เสียก่อน หากต้องรอให้ศาลฎีกามีคำพิพากษา ก็
จะเกิด ความเสียหายและไม่เป็นธรรมแก่โจทก์ โจทก์เป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาซึ่ง
คดีถึงที่สุดแล้ว และทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดก็เป็นทรัพย์สินจำนอง โจทก์ย่อมมีบุริมสิทธิ
ที่จะได้รับชำระหนี้ประเภทนี้พร้อมกับไม่มีเจ้าหนี้อื่นขอเฉลี่ยหนี้เนื่องจากเจ้าหนี้อื่นได้รับ
ชำระหนี้ในคดีล้มละลายไปแล้ว ขอศาลฎีกาได้โปรดมีคำสั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
จ่ายเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยที่ 1 จำนวน 6,100,000 บาท
แก่โจทก์

หมายเหตุ โจทก์ได้ส่งสำเนาคำร้องให้แก่จำเลยที่ 1 โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ก่อนที่จะนำคำร้องมายื่นต่อศาลฎีกา (อันดับ 78)

ไม่ปรากฏว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีและผู้ซื้อทรัพย์สินได้รับคำร้องแล้วหรือไม่

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินโฉนดเลขที่ 76233 และเลขที่ 76234 แขวงคันนายาว(คลองกุ่ม)เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้างซึ่งเป็นทรัพย์สินจำนอง เพื่อบังคับชำระหนี้ตามคำพิพากษาเจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการขายทอดตลาดหลายครั้ง ครั้งสุดท้ายเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ดำเนินการขายทอดตลาดเป็นครั้งที่ 11 ได้ในราคา 6,100,000 บาท ต่อมาเจ้าพนักงานบังคับคดีได้มีหนังสือถึงเจ้าพนักงานที่ดินให้โอนกรรมสิทธิ์ที่พิพาทให้แก่ผู้ซื้อทรัพย์สินที่ 1 จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องขอเพิกถอนการโอนทรัพย์สินดังกล่าว (สำนวนตอนที่ 1 อันดับ 147)

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง (สำนวนตอนที่ 1 อันดับ 172)

ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ยกคำร้องขอเพิกถอนการขายทอดตลาดของจำเลยที่ 1 ฯลฯ (อันดับ 70)

จำเลยที่ 1 ฎีกา (อันดับ 72)

คดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลฎีกา

โจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 78)

อนึ่ง โจทก์เคยยื่นคำร้องขอรับเงินจากการขายทอดตลาดต่อศาลชั้นต้นมาครั้งหนึ่งแล้ว ศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้อง(สำนวนตอนที่ 1 อันดับ 187)

คำสั่ง

วิเคราะห์แล้ว เห็นสมควรรอฟังผลคำพิพากษาศาลฎีกาเรื่องขอเพิกถอนการ
ขายทอดตลาดก่อน ไม่อนุญาต ยกคำร้องค่าคำร้องเป็นพับ

วิเคราะห์แล้ว เห็นสมควรรอฟังผลคำพิพากษาศาลฎีกาเรื่องขอเพิกถอนการ
ขายทอดตลาดก่อน ไม่อนุญาต ยกคำร้องคำร้องเป็นพับ

(มงคล สระฐาน-นำชัย สุนทรพินิจกิจ-เหียรไท สุนทรนันท์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ